

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 03/07/2012, n. 2543

CS
Ordinanza cautelare
3 luglio 2012

CS
Parere definitivo
23 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 03/07/2012, n. 2543

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 2543

Data del deposito : 3 luglio 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 02543/2012 REG.PROV.CAU.

N. 04149/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2012, proposto da:

IN MA, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Nanni, Nicola Cicone, con domicilio eletto presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Aeronautica Militare-Comando Scuole 3^Regione Aerea, Aeronautica Militare-32^Stormo;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00229/2012, resa tra le parti, concernente rilascio immediato alloggio di servizio

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Nicola Nanni e Amedeo Elefante (avv.St.);

Considerato che l'ordinanza impugnata appare esente dalle dedotte mende in quanto:

-- alla luce della perizia e delle fotografie del verbale di sopralluogo non vi sono dubbi sul pessimo stato di conservazione degli alloggi e del complessivo compendio immobiliare;

-- a prescindere dal profilo che precede, l'amministrazione della difesa ha sempre il potere di emanare atti intesi ad assicurare il recupero degli alloggi ai dipendenti assegnati ad un " servizio governativo" (art. 1 comma 2 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), quando – come

esattamente rilevato dal TAR nel caso di specie -- gli stessi siano utilizzati da soggetti non più in possesso di titolo valido.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4149/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)